



DIREITO CIVIL

Parte Geral

Prof. Me. Luís Fernando Almeida

E-mail: adv.luisfernandoalmeida@gmail.com

Cel.: (47) 99682-5798

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



A Constituição de 1988 demoliu a antiga muralha que separava o direito público do privado. Mas como essa demolição acontece na prática? A resposta está em duas forças combinadas:

A atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), que, como guardião da Constituição, tem proferido decisões históricas que aplicam diretamente os direitos fundamentais às relações privadas.

A utilização, pelo legislador e pelos juízes, das cláusulas gerais no Código Civil de 2002 – conceitos abertos e flexíveis que funcionam como "janelas" por onde os princípios constitucionais entram e oxigenam o direito privado.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



O Direito Civil Constitucional, portanto, é o movimento que reconhece a supremacia da Constituição sobre o Direito Civil. Ele nos ensina a ler o Código Civil "com as lentes da Constituição". Não é um novo ramo do direito, mas uma nova metodologia de interpretação, que coloca a pessoa humana e sua dignidade no centro de tudo.

Essa transformação se apoia em três fenômenos: A Força Normativa da Constituição; A Centralidade da Dignidade da Pessoa Humana; A Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



A Força Normativa da Constituição: A Constituição deixou de ser uma "carta de intenções" para se tornar uma norma jurídica com aplicação direta e imediata.

A Centralidade da Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1º, III, CF): A dignidade se tornou o fundamento da República e o principal critério de interpretação de qualquer lei. O patrimônio perde o posto de protagonista para a pessoa.

A Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais: Os direitos fundamentais (igualdade, liberdade, privacidade) passam a valer também nas relações entre particulares, limitando a autonomia privada.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



O direito civil-constitucional está baseado em uma visão unitária do sistema.

Ambos os ramos não são interpretados isoladamente, mas dentro de um todo, mediante uma interação simbiótica entre eles.

Ensina Paulo Lôbo que "deve o jurista interpretar o Código Civil segundo a Constituição e não a Constituição segundo o Código, como ocorria com frequência (e ainda ocorre)".

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



Com efeito, a fonte primária do direito civil — e de todo o ordenamento jurídico — é a Constituição da República, que, com os seus princípios e as suas normas, confere uma nova feição à ciência civilista.

O Código Civil é, logo após a incidência constitucional, o diploma legal básico na regência do direito civil. Ao seu lado, e sem relação de subordinação ou dependência, figuram inúmeras leis esparsas, que disciplinam questões específicas, como, v. g., a lei das locações, a lei de direitos autorais, a lei de arbitragem etc..

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



A expressão direito civil-constitucional apenas realça a necessária releitura do Código Civil e das leis especiais à luz da Constituição, redefinindo as categorias jurídicas civilistas a partir dos fundamentos principiológicos constitucionais, da nova tábua axiológica fundada na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), na solidariedade social (art. 3º, III) e na igualdade substancial (arts. 3º e 5º).

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



As Cláusulas Gerais: As "Janelas Constitucionais" do Código Civil

Diferente de uma regra específica (ex: "a maioridade é aos 18 anos"), uma cláusula geral é uma norma intencionalmente vaga e abstrata, que precisa ser preenchida com valores pelo juiz no caso concreto.

Elas são os principais instrumentos da constitucionalização, pois permitem que o juiz utilize os valores da Constituição (dignidade, solidariedade, igualdade) para dar sentido à lei.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



As três mais importantes são:

Função Social (Arts. 421 e 2.035, par. único, CC):
Determina que a liberdade de contratar e o direito de propriedade não podem ser exercidos de forma egoísta. Devem considerar os impactos de seus atos na coletividade. É a expressão do princípio constitucional da solidariedade (Art. 3º, I, CF).

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



Boa-fé Objetiva (Art. 422, CC): Exige que as partes, em qualquer relação contratual, se comportem com lealdade, honestidade e transparência, desde a negociação até o pós-contrato. Ela cria deveres anexos, como os de informação, cooperação e cuidado. É a materialização da ética nas relações privadas.

Ordem Pública e Bons Costumes (Art. 2.035, par. único, CC): Funciona como um filtro geral, estabelecendo que nenhuma convenção privada pode prevalecer se ofender as normas de ordem pública e os valores fundamentais da sociedade, que hoje são ditados pela Constituição.

EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS



Na atividade judicante, poderá o magistrado, com efeito, deparar-se com inevitável colisão de direitos fundamentais, quais sejam, por exemplo, o princípio da autonomia da vontade privada e da livre-iniciativa, de um lado (arts. 1º, IV e 170, caput), e o da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos fundamentais (art. 1º, III), de outro.

Diante dessa "colisão", indispensável será a "ponderação de interesses" à luz da razoabilidade e da concordância prática ou harmonização. Não sendo possível a harmonização, o Judiciário terá de avaliar qual dos interesses deverá prevalecer.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



Decisões Emblemáticas do STF: A Constituição Moldando a Vida Privada

a) Direito de Família: O Afeto como Princípio Jurídico

Este é, talvez, o campo mais impactado pela constitucionalização. O STF abandonou a visão puramente formal e biológica da família para abraçar uma concepção baseada no afeto e na dignidade.

1 - Decisão Marco: Reconhecimento da União Homoafetiva (ADI 4.277 e ADPF 132 - 2011)

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



O Caso: O STF foi provocado a decidir se a união entre pessoas do mesmo sexo poderia ser reconhecida como uma entidade familiar, com os mesmos direitos e deveres da união estável heterossexual.

Fundamento Constitucional: O Tribunal não se prendeu à literalidade do art. 226 da CF ("união estável entre o homem e a mulher"). Em vez disso, aplicou diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da não discriminação e o direito à busca da felicidade.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



Impacto: Foi uma decisão histórica que desvinculou o conceito de família da diferença de sexo, consagrando o afeto como o elemento central para a constituição de um núcleo familiar.

O STF não "criou" uma lei, mas interpretou o sistema jurídico à luz dos valores mais importantes da Constituição.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



2 - Decisão Marco: Multiparentalidade e a Prevalência da Paternidade Socioafetiva (RE 898.060 - 2016)

O Caso: O STF analisou a situação de uma pessoa que, mesmo tendo um pai biológico, foi criada por outro homem, que agiu como pai (vínculo socioafetivo).

A questão era: qual paternidade prevalece? Ou ambas podem coexistir?

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



Fundamento Constitucional: Novamente, com base na dignidade e no melhor interesse da criança, o STF fixou a tese de que "a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios".

Impacto: O STF rompeu com a lógica de que só pode haver um pai e uma mãe no registro. Ele reconheceu que a realidade afetiva é mais complexa e também gera efeitos jurídicos, permitindo a multiparentalidade (mais de um pai ou mãe no registro civil).

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



b) Direitos da Personalidade: O Direito ao Nome e à Identidade

1 - Decisão Marco: Direito de Alteração do Nome e Gênero por Transgêneros (ADI 4.275 - 2018)

O Caso: O STF decidiu se pessoas transgênero teriam o direito de alterar seu nome e gênero no registro civil diretamente no cartório, sem a necessidade de uma cirurgia de redesignação sexual ou de autorização judicial.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



Fundamento Constitucional: A decisão foi baseada no direito à identidade, à autonomia pessoal, à intimidade e, claro, na dignidade da pessoa humana. O Tribunal entendeu que obrigar alguém a viver com um nome que não corresponde à sua identidade de gênero é uma forma de violência e desrespeito.

Impacto: Garantiu um procedimento mais humano e desburocratizado para a afirmação da identidade de gênero, tratando a questão como um direito fundamental e não como um problema médico ou judicial.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



c) Direito das Obrigações: A Revisão de Contratos e a Boa-fé

Decisão Marco: Direito ao Esquecimento (RE 1.010.606 - 2021)

O Caso: A família de Aída Curi, vítima de um crime de grande repercussão nos anos 50, pediu que a Rede Globo fosse impedida de reexibir o caso em um programa de TV, alegando que a rememoração constante lhes causava dor e sofrimento.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL



Fundamento Constitucional: O STF ponderou a colisão entre dois direitos fundamentais: a liberdade de expressão e de informação de um lado, e os direitos à privacidade, à imagem e à honra (que formam o "direito ao esquecimento") do outro.

Impacto: O Tribunal decidiu que o "direito ao esquecimento" é incompatível com a Constituição no sentido de proibir, em abstrato, a divulgação de fatos verídicos. No entanto, ressaltou que eventuais abusos ou ofensas à dignidade no modo como a informação é veiculada podem gerar direito à indenização.